

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3454/2543

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นาย รมย์ จันทิม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 289 (2)

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคสี่

โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงไว้ในคำฟ้องข้อ 1 ค. ว่า หลังจาก จำเลยขับรถด้วยความประมาทแล้วผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจราจรและได้รับแจ้งเหตุให้สกัดจับจำเลยได้ออกมายืนสกัดอยู่กลางถนนและให้สัญญาณมือให้จำเลยหยุดรถเพื่อจับกุมดำเนินคดี อันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่ แต่จำเลยขับรถพุ่งเข้าชนผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่าเพื่อขัดขวางการจับกุม ซึ่งเป็นความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสองแต่โจทก์มิได้อ้างบทมาตราดังกล่าว ซึ่งโจทก์ถือว่าเป็นความผิดและขอให้ ลงโทษจำเลยมาในคำขอท้ายฟ้อง คงอ้างเฉพาะมาตรา 289,80เห็นได้ว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยเฉพาะแต่ในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ มิได้ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วยจึงไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 192 วรรคสี่

ก่อนที่ผู้เสียหายทั้งสองจะไต่สวนในชั้นศาล ขณะจำเลยขับรถย้อนกลับมาผู้เสียหายที่ 1 ได้ออกไปยืนขวางถนนด้านตรงกันข้ามเพื่อไม่ให้จำเลยขับรถหลบหนีไป

แล้วครั้งหนึ่ง แต่จำเลยก็ขับรถหลบหนีผู้เสียหายที่ 1 ไป ไม่ได้ขับพุ่งเข้าชน เมื่อจำเลยตำรวจ ว. ขับรถจักรยานยนต์แข่งไปจอดขวางถนน จำเลยก็เลี้ยวรถกลับไม่ได้ ขับรถฝ่าไป หลังจากผ่านผู้เสียหายทั้งสองไปแล้ว จำเลยก็ยังขับรถหลบหลีกเจ้าพนักงานตำรวจอื่นซึ่งยืนสกัดขัดขวางอยู่อีกหลายคนถึงขนาดขับรถข้ามเกาะกลางถนนเข้าไปในช่องเดินรถสวน แสดงว่า จำเลยเพียงแค่พยายามขับรถหลบหนีไม่ให้ถูกจับกุม หากจำเลยจะกระทำโดยวิธีขับรถพุ่งเข้าชนผู้ที่ขวางทางอยู่ก็คงจะไม่เว้น แม้กระทั่งเจ้าพนักงานตำรวจอื่นที่สกัดอยู่ สำหรับบาดแผลที่ข้อมือของผู้เสียหายทั้งสองมีขนาดเล็กเพียง 1 คูณ 2 เซนติเมตร ไม่ระบุลักษณะและโจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากของไม่มีคมจึงอาจเกิดจากการถูกระเบิดรถจำเลยซึ่งแตกเสียหายบาดในขณะที่เข้าไปจับจำเลยออกมาจากรถก็เป็นได้พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลยในความผิดฐานพยายามฆ่าได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 80, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8), 157, 160 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 152 และสิ่งอื่นของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289(2), 80, 138 วรรคสอง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43(4)(8), 157, 160 วรรคสาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 152 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตาม

หน้าที่ และฐานต่อสู้เจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ลงโทษฐานพยายามฆ่า
เจ้าพนักงานซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำ
คุกตลอดชีวิต ฐานขบถโดยประมาท นำหวาดเสียวและไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
หรือความเดือดร้อนของผู้อื่น ให้ลงโทษตามมาตรา 160 วรรคสาม ซึ่งเป็นบทที่มี
โทษหนักที่สุดจำคุก 1 เดือน ฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขบถในระหว่างถูกยึดใบอนุญาต
จำคุก 3 เดือน ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ
ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบด้วยมาตรา
53 คงจำคุกฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงาน 33 ปี 4 เดือนฐานขบถโดยประมาท จำคุก
20 วัน ฐานปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขบถในระหว่างถูกยึดใบอนุญาต จำคุก 2 เดือน รวม
จำคุก 33 ปี 6 เดือน 20 วัน คดีของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(2), 80 และยกคำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะที่
พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 138 วรรคสอง
นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "แม้โจทก์จะบรรยายข้อเท็จจริงไว้ในคำฟ้องข้อ 1 ค.ว่าหลัง
จากจำเลยขบถด้วยความประมาทแล้วผู้เสียหายทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าพนักงานจราจร
และได้รับแจ้งเหตุให้สกัดจับจำเลยได้ออกมายืนสกัดอยู่กลางถนนและให้สัญญาณมือ
ให้จำเลยหยุดรถเพื่อจับกุมดำเนินคดีอันเป็นการปฏิบัติการตามหน้าที่แต่จำเลยขบถ
พุ่งเข้าชนผู้เสียหายทั้งสองโดยเจตนาฆ่า เพื่อขัดขวางการจับกุม ซึ่งเป็นความผิดฐาน
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 138 วรรคสอง ด้วย แต่โจทก์ก็มีได้อ้างบทมาตราดังกล่าวซึ่งโจทก์ถือว่าเป็นความผิดและขอให้ลงโทษจำเลยมาในคำขอท้ายฟ้องคงอ้างเฉพาะมาตรา 289, 80 เห็นได้ว่าโจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยเฉพาะแต่ในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่มิได้ประสงค์จะให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ด้วย จึงไม่อาจลงโทษจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคสี่ กรณีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้กระทำความผิดฐานนี้หรือไม่ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น เฉพาะที่พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 138 วรรคสอง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น ส่วนความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานได้ความตามข้อนำสืบของโจทก์ว่า ก่อนที่ผู้เสียหายทั้งสองจะไปยังขวางถนนด้านธนาคารศรีนคร จำกัด สาขาท่าเรือ ขณะจำเลยขับรถย้อนกลับมาจากทางวัดใหม่เจริญผล ผู้เสียหายที่ 1 ได้ออกไปยืนขวางถนนด้านตรงกันข้ามเพื่อไม่ให้จำเลยขับรถหลบหนีไปทางวัดดังกล่าวแล้วครั้งหนึ่ง แต่จำเลยก็ขับรถหลบหลีกผู้เสียหายที่ 1 ไป ไม่ได้ขับพุ่งเข้าชน เมื่อจำเลยตำรวจวิบูลย์ขับรถจักรยานยนต์แข่งไปจอดขวางถนนอยู่ที่บริเวณหน้าวัดใหม่เจริญผลจำเลยก็เลี้ยวรถกลับไม่ได้ขับรถฝ่าไปหลังจากผ่านผู้เสียหายทั้งสองไปแล้วจำเลยก็ยังขับรถหลบหลีกเจ้าพนักงานตำรวจอื่นซึ่งยืนสกัดขัดขวางอยู่ที่บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด สาขาท่าเรืออีกหลายคนถึงขนาดขับรถข้ามเกาะกลางถนนเข้าไปในช่องเดินรถสวนเห็นได้ว่าจำเลยเพียงแต่พยายามขับรถหลบหนีไม่ให้ถูกจับกุม หากจำเลยจะกระทำโดยวิธีขับรถพุ่งเข้าชนผู้ที่ขวางทางอยู่ จำเลยก็คงจะไม่เว้นแม้กระทั่งเจ้าพนักงานตำรวจที่สกัดอยู่บริเวณหน้า ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด สาขาท่าเรือ ประกอบกับปรากฏจากคำเบิกความของผู้เสียหายที่ 1 ว่าถนนบริเวณที่เกิดเหตุมี 2 ช่องเดินรถผู้เสียหายที่ 2 เบิกความว่า เารถจักรยานยนต์จอดไว้ข้างถนน และนายพิษณุ โลก

ปัญญา พยานโจทก์เบิกความว่าผู้เสียหายทั้งสองยืนอยู่ท้ายรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 จึงมีพื้นที่เหลือพอที่จำเลยจะหลบหนีไปได้ ทั้งนายพิษณุก็เบิกความว่ารถจำเลยไม่ได้ชนรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 เพราะจำเลยหักรถหลบ หากจำเลยจะขับรถพุ่งเข้าชนผู้เสียหายทั้งสอง จำเลยก็คงจะไม่หักรถหลบรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายที่ 2 นอกจากนี้ผู้เสียหายที่ 2 ยังเบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านด้วยว่า ก่อนจะถึงจุดที่ผู้เสียหายทั้งสองยืนอยู่ประมาณ 20 ถึง 30 เมตร จำเลยได้ชะลอความเร็วรถของจำเลยลงอีกด้วย หากจำเลยจะขับรถชนผู้เสียหายทั้งสองจำเลยก็คงจะไม่ทำเช่นนั้น สำหรับบาดแผลที่ข้อมือของผู้เสียหายทั้งสองมีขนาดเล็กเพียง 1 คูณ 2 เซนติเมตร ไม่ระบุลักษณะ และโจทก์ไม่ได้นำเสนอให้เห็นว่าเป็นบาดแผลที่เกิดจากของไม่มีคม จึงอาจเกิดจากการถูกระงับรถจำเลยซึ่งคู่ความนำเสนอรับกันว่าแตกเสียหายบาดในขณะที่ผู้เสียหายทั้งสองเข้าไปจับจำเลยออกมาจากรถดังที่จำเลยนำเสนอก็เป็นได้พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังลงโทษจำเลยในความผิดฐานนี้ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิจารณายกฟ้องความผิดฐานดังกล่าวมานั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน"

พิพากษายืน

(จรัส พวงมณี-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
